拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２５-０８１１９９
起案日	令和　８年　３月２６日
特許庁審査官	漆原　孝治　　９３６６　５Ｘ００
特許出願人代理人	▲吉▼田　和彦（ほか　４名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

・請求項　３４-３７

（ａ）本願の請求項３４には「前記第１のデバイス」、「前記第２のデバイス」

との記載があるが、この記載よりも前に「第１のデバイス」、「第２のデバイス」の記載が無く、「前記第１のデバイス」、「第２のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。
　また、請求項３４を引用する請求項３５～３７にも同様の点が指摘される。
　よって、請求項３４～３７に係る発明は明確でない。

●理由２（新規性）について

・請求項　１-２，４-９，１８，２１-２３，２６，２８-２９，３１，３４
・引用文献等　１
・備考

　引用文献１（段落［００１０］-［０１７７］等参照）には、
「車両のネットワークシステムであって、第一ネットワークと第二ネットワークを備え（段落［００３５］）、
　第一ネットワークは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔのネットワークであり、第二ネットワークは、ＣＡＮのネットワークであり（段落［００３５］）、
　第一ネットワークと第２ネットワークは、通信方式、フレームフォーマットの変換をおこなうＥ-ＣＡＮスイッチに接続されている車両のネットワークシステム（段落［００４９］）。」
　の発明が記載されている。

　引用文献１に記載された発明の「Ｅ-ＣＡＮスイッチ」は、本願発明の「集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。

　したがって、本願発明と引用文献１に記載された発明に差異はない。

・請求項　１０-１１，２４-２５，３０
・引用文献等　１
・備考

　引用文献１（図２等参照）には、Ｅｔｈｅｒｎｅｔスイッチと Ｅ-ＣＡＮスチッチが接続されることが記載されている。
　引用文献１の「Ｅｔｈｅｒｎｅｔスイッチ」と「Ｅ-ＣＡＮスチッチ」からなる構成は、本願発明の「集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）」に相当する。
　したがって、本願発明と引用文献１に記載された発明に差異はない。

・請求項　１２
・引用文献等　１

・備考

引用文献１（段落［００５６］-［００５７］）には、「Ｅｔｈｅｒｎｅｔスイッチがフレームの転送ルールおよびＥフレームの不正検知に関するセキュリティルールを保持すること」が記載されており、本願発明の「アクセスを管理する手段」に相当する機能手段を備えている。
したがって、本願発明と引用文献１に記載された発明に差異はない。

・請求項　１３
・引用文献等　１
・備考

引用文献１（段落［００３３］）には、車載ネットワークが、無線通信接続により外部ネットワークと接続されることが記載されている。
したがって、本願発明と引用文献１に記載された発明に差異はない。

●理由３（進歩性）について

・請求項　１-２，４-１３，１８，２１-２６，２８-３１，３４
・引用文献等　１
・備考

引用文献１に記載された発明と、文言上のまたは形式的な相違を認めたとしても、当業者が当然想到しうる程度の事項にすぎない。

・請求項　３，１９，２７，３２-３３，３５-３７
・引用文献等　１-２
・備考

引用文献２（段落［００１７］-［００２１］）には、車載システムにおいて、ゲートウェイ装置のポリシ情報を外部から取得し、更新することが記載されている。
したがって、本願発明は、引用文献１-２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　２０
・引用文献等　１-３
・備考

引用文献３（段落［００４８］，［０１３７］等参照）には、外部からの信号を受信し、車両内の適応制御デバイスのサンプリングレート等を動的に変更することが記載されている。
したがって、本願発明は、引用文献１-３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項（１４-１７）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１９／１１６９７３号
２．特開２０１２-１０１７８８号公報
３．特表２０１９-５１１０２３号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／２８
　　ＤＢ名
・先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信（データネットワーク）　漆原　孝治（うるしはら　こうじ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５９６
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
佐久　聖子	漆原　孝治	
３１４２	９３６６	